

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/2920

הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון – ביטול מועצת הצמחים), התשפ"ג–2023

1. ביטול חוק מועצת הצמחים
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג–1973 – בטל.
2. תיקון חוק העבירות המינהליות
בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1986 –
 - (1) בסעיף 26, פסקה (4) – תימחק ;
 - (2) בתוספת הראשונה, בטור א', המילים "חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)", התשל"ג–1973 – יימחקו.
3. תיקון חוק הרשות לפיקוח חקלאי
בחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח–1988 –
 - (1) בסעיף 1, בהגדרה "מועצה חקלאית", פסקה (4) – תימחק ;
 - (2) בסעיף 7, במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) לרשות תהיה מועצה של שישה חברים שימנה השר, והם : נציג אחד של מועצה חקלאית כאמור בפסקה (3) להגדרה "מועצה חקלאית", שני נציגים של השר מבין עובדי משרדו, וכן נציג השר לביטחון הפנים, נציג שר הכלכלה והתעשייה ונציג היועץ המשפטי לממשלה, שיתמנו שלושתם מבין עובדי המדינה."
4. תיקון חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווק
בחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווק, התשע"א–2011¹, בסעיף 3(ד), במקום המילים "בהתייעצות עם מועצת הצמחים כמשמעותה בחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג–1973, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת"

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 310.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

³ ס"ח התשמ"ח, עמ' 106.

⁴ ס"ח התשע"א, עמ' 1075.

יבוא "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

5. תיקון חוק לפיקוח על יצוא חומרים ומוצרים, התשי"ד-1954,⁵ בסעיף 5 – על יצוא החומרים ומוצריהם

(1) בסעיף קטן (א), המילים "ושלושה חברים שתמנה מועצת הצמחים שהוקמה לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973" – יימחקו;
(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

6. תיקון חוק המועצות למוצרי פירות וירקות וייצורם בחוק המועצות למוצרי פירות וירקות וייצורם (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973,⁶ בסעיף 38 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "ממשקל פרי-הדר שמועצת הצמחים לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (בסעיף זה – מועצת הצמחים) שיווקה, לפי נתונה", יבוא "ממשקל פרי הדר ששווק";
(2) סעיף קטן (ב) – בטל;

(3) בסעיף קטן (ג), ההגדרה "מועצת הצמחים" – תימחק.

7. תיקון חוק שירות הציבור (הגבלות) לאחר פרישה בחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969,⁷ בתוספת הראשונה, המילים "מועצת הצמחים" – יימחקו.

דבר הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לבטל את מועצת הצמחים.

תפקידי מועצת הצמחים, בהתאם לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן – החוק), הם בין היתר לפתח, לעודד ולבסס את ענפי הגידולים החקלאיים השונים, באמצעות תמיכה בארגוני המגדלים, להבטיח מחיר הוגן למגדלים, לנקוט אמצעים להקטנת הוצאות הייצור והשיווק, להבטיח הספקה סדירה של צמחים במחירים נאותים לצרכן, לעודד וליזום מחקרים ולהסדיר את הייצור והשיווק בארץ ובחוץ לארץ. המועצה אף הוסמכה לעשות כל פעולה לביצוע תפקידיה.

בסעיף 69 לחוק הוסמכו שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להפסיק את פעילות המועצה ולפזרה, בין היתר אם אין עוד צורך בהגשמת המטרות שלשמן הוקמה. נראה שבמציאות היום המועצה איננה מגשימה את המטרות הללו, אין בהן עוד צורך, ואף

⁵ ס"ח התשי"ד, עמ' 137.

⁶ ס"ח התשל"ג, עמ' 292.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

החקלאים עצמם אינם חפצים בקיומה.

קיומה של מועצת הצמחים כופה על החקלאים התארגנות לאו דווקא לפי רצונם. בכך נפגעת זכותם להתאגד באופן חופשי ולבחור לעצמם ייצוג, הן לשם תקשורת עם הרשויות והן לצרכים עסקיים ומקצועיים.

הפעילויות הנעשות עבור החקלאים על ידי המועצה או בשיתופה, הכוללות הדרכה, מחקר ופיתוח והדברה, יכולות להיעשות על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן ישיר, כפי שממילא נעשה באופן חלקי. יש לציין כי חלק גדול מהתוצרים של הפעילויות הללו הם טובין ציבוריים, שאין הצדקה להטיל על החקלאי את עלותם באמצעות ההיטלים שהמועצה גובה מכוח החוק.

גם המגמה העולמית בשנים האחרונות היא מעבר ממועצות ייצור סטטוטוריות לגופים וולונטריים. נוכח כל זאת, מוצע לבטל את החוק שמכוחו פועלת מועצת הצמחים ובכך לבטל את מועצת הצמחים. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אברהם נגוסה (פ/5811/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל וקבוצת חברי הכנסת (פ/2190/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/437/22), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/1135/24), על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/2606/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/198/25) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1777/25). הצעת החוק זהה לפ/1777/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)